CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BL SỐ 19

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
ĐẾN Số: 1645/TA
Ngày: 16/10/20

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 10 năm 2020

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi : TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

❖ **Người khởi kiện:**

Họ và tên : **Y Lữn Aliô.** Sinh năm: 1965. ĐT: 0355580728

Địa chỉ : Buôn Buôr, xã Hòa Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

❖ **Người bị kiện:**

Ông : **Triệu Tuấn Aliô.**

Bà : **H' Nhũn Aliô.**

Cùng trú tại: Buôn Niêng, xã Ea Ênuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

❖ **Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:**

- Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ : 46 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ : Đường số 1, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

❖ **Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:**

Gia đình tôi có một lô đất diện tích là: 45.938m ở tại Ea Cuôr Krai Ega, Buôn Niêng 3, xã Ea Ênuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Nguồn gốc đất: Tự khai hoang 2 đợt.

Tôi khai hoang đợt 1: Hồi năm 1981 sau khi tôi đi học trường nghiệp vụ văn hóa thông tin về khai hoang hạ cây và phát dọn cây le.

Tôi khai hoang đợt 2: Khai hoang đất sình, bãi cỏ, chỗ người dân trong buôn Niêng hay chăn bò, khai hoang bằng xe máy cày càng, làm ruộng một vụ. Tôi canh tác trên mảnh đất của tôi: Từ năm 1981 đến năm 1983. Từ năm 1983 đến năm 2001 tôi cho anh em trong buôn trồng lúa và trồng bắp. Từ năm 2001 đến năm 2003, tôi cho ông Dự trồng lúa. Từ năm 2003 đến năm 2018 tôi cho anh chị em trong nhà trồng lúa và trồng bắp, người tôi cho trồng lúa và bắp tên là: H Nhũn Aliô. Tôi cho H Nhũn Aliô làm trồng lúa và trồng bắp để có lúa và có bắp để ăn. Tôi không cho H Nhũn Aliô làm sổ đỏ và tôi đã dặn dò, không được bán, không được làm sổ đỏ, không được thế chấp đất của tôi bất cứ cho ai cả.

Năm 2019 tôi lấy lại đất của tôi để tôi làm trại heo, nuôi heo người đồng bào Êđê. Tôi phát dọn xong tôi đi làm giấy xác nhận quyền sử dụng đất. Trong thời gian đưa giấy tờ trích lục, giấy xác nhận nguồn gốc đất, giấy xác nhận người làm chứng khai hoang để làm bìa đỏ thì UBND nói phần đất của tôi đã bị H Nhũn Aliô làm sổ đỏ rồi.

Sau đó tôi gửi đơn lên BTQ thôn để hòa giải vụ việc nhưng không thành; UBND xã giải quyết cũng không thành. Tôi tiếp tục gửi lên UBND huyện Buôn Đôn, UBND huyện Buôn Đôn hướng dẫn gửi đơn lên Tòa án có thẩm quyền để được giải quyết.

Nay tôi được biết vào ngày 23/01/2015 UBND huyện Buôn Đôn đã cấp GCNQSDĐ số BX 372157, thửa đất số 304, tờ bản đồ số 21; địa chỉ thửa đất: xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; diện tích: 45938,0m^2; mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm cho bà H' Nhun Aliô đứng tên. Đây là toàn bộ diện tích đất mà tôi khai hoang nêu trên. Không những vậy, sau đó bà H' Nhũn đã tặng cho ông Triệu Tuấn Aliô diện tích đất trên của tôi. Tôi không xin trích lục được hợp đồng tặng cho QSDĐ này. Vào ngày 28/3/2017 Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk đã căn cứ vào hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà H' Nhũn với ông Y Trịu để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 193271 cho ông Triệu Tuấn Aliô đối với thửa đất số 304, tờ bản đồ số 21 nêu trên.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tôi kính đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk giải quyết:

- Hủy GCNQSDĐ số BX 372157 do UBND huyện Buôn Đôn đã cấp cho bà H' Nhũn Aliô ngày 23/01/2015;

- Hủy cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 193271 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk đã cấp cho ông Triệu Tuấn Aliô ngày 28/3/2017.

- Hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà H' Nhũn Aliô với ông Triệu Tuấn Aliô.

- Công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 45938,0m^2 cho tôi.

Chân thành cảm ơn quý Tòa!

❖ **Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:**

1. CMND, hộ khẩu người khởi kiện.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người khởi kiện

Y-Hũn Aliô